Contratto di fornitura e installazione dell'impianto di climatizzazione del polo logistico di Parma

Rep. contratti Orditura n. 2025/ACQ-118

Tra

Orditura Retail S.p.A., con sede legale in Modena, Viale Virgilio n. 58/C, 41123 Modena, capitale sociale euro 2.500.000 i.v., codice fiscale e partita IVA 02987650369, iscritta al Registro delle Imprese di Modena, REA MO-341877, PEC orditura.retail@legalmail.it, in persona dell'ing. Lorenzo Gibertini, direttore tecnico e procuratore speciale munito dei poteri per la sottoscrizione del presente atto (di seguito la "Committente")

e

Mosaico Termico S.r.l., con sede legale in Modena, Via Emilia Est n. 1440, 41126 Modena, codice fiscale e partita IVA 03418720364, iscritta al Registro delle Imprese di Modena, REA MO-389122, PEC amministrazione@pec.mosaicotermico.it, in persona del legale rappresentante sig. Franco Cavazzuti (di seguito l'"Appaltatrice")

la Committente e l'Appaltatrice, di seguito congiuntamente le "Parti".

Premesse

a) La Committente è proprietaria del polo logistico sito in Parma, Via Paradigna n. 118/A, costituito da un capannone di stoccaggio di circa 14.200 mq, un corpo uffici su due livelli e un mezzanino destinato all'attività di picking, e intende dotarlo di un nuovo impianto di climatizzazione a servizio delle aree di stoccaggio a temperatura controllata, del mezzanino e degli uffici.

b) L'Appaltatrice opera nel settore dell'impiantistica termotecnica e ha presentato, in esito alla richiesta di offerta della Committente del 23 giugno 2025, l'offerta tecnico-economica n. OF-2025-0412 del 21 luglio 2025, successivamente aggiornata in data 4 settembre 2025 (rev. 2) a seguito degli incontri di chiarimento tenuti presso il sito.

c) La Committente ha verificato il possesso, da parte dell'Appaltatrice, dei requisiti tecnico-professionali e delle abilitazioni previste dalla normativa vigente per l'installazione degli impianti oggetto del presente contratto.

d) Le Parti intendono disciplinare con il presente contratto i rispettivi diritti e obblighi relativi alla fornitura, all'installazione, all'avviamento e al collaudo dell'impianto.

Tanto premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati

1.1 Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

1.2 In presenza di contrasto tra i documenti contrattuali prevale l'ordine seguente: il presente contratto; il capitolato tecnico prestazionale (Allegato A); gli elaborati grafici di progetto (Allegato B); il programma dei lavori (Allegato C); l'offerta dell'Appaltatrice rev. 2 del 4 settembre 2025 (Allegato D).

Art. 2 - Oggetto

2.1 La Committente affida all'Appaltatrice, che accetta, la fornitura, l'installazione, l'avviamento e la messa a regime dell'impianto di climatizzazione del polo logistico di Parma, Via Paradigna n. 118/A, come descritto nel capitolato tecnico prestazionale e negli elaborati di progetto. L'impianto comprende, in sintesi: due gruppi polivalenti a pompa di calore da 620 kW ciascuno, sei unità di trattamento aria, la rete di distribuzione idronica suddivisa nei circuiti nord e sud, i terminali ambiente, il sistema di regolazione e supervisione (BMS) e le relative opere elettriche di alimentazione e comando.

2.2 Sono compresi nell'appalto la progettazione costruttiva di dettaglio, la fornitura di tutti i materiali e le apparecchiature, il trasporto, il montaggio, le prove in corso d'opera, l'avviamento, la taratura e il bilanciamento dei circuiti, l'addestramento del personale della Committente e la consegna della documentazione finale (as-built, manuali, dichiarazioni di conformità).

2.3 Restano esclusi le opere edili di predisposizione (forometrie, basamenti, cavedi), l'alimentazione elettrica in media tensione fino al quadro generale di bassa tensione e l'allacciamento idrico, che la Committente esegue a propria cura e spese secondo il programma dei lavori.

Art. 3 - Corrispettivo

3.1 Il corrispettivo per l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del presente contratto è convenuto a corpo in **euro 780.000,00 (settecentottantamila/00) oltre IVA** nella misura di legge.

3.2 Il corrispettivo è fisso e invariabile e comprende ogni onere, spesa e prestazione necessari a dare l'impianto completo e funzionante, ivi compresi gli oneri per la sicurezza, quantificati nell'Allegato A in euro 18.400,00. Non è ammessa la revisione dei prezzi.

3.3 Il corrispettivo può essere modificato esclusivamente per effetto di varianti ordinate dalla Committente ai sensi dell'art. 4.

Art. 4 - Varianti

4.1 La Committente può ordinare all'Appaltatrice varianti alle opere, in aumento o in diminuzione, mediante ordine di variante scritto, numerato progressivamente e sottoscritto dal direttore tecnico della Committente.

4.2 L'ordine di variante indica la descrizione delle opere, il relativo importo determinato sulla base dell'elenco prezzi unitari dell'Allegato D o, per le lavorazioni non previste, di nuovi prezzi concordati, le eventuali modifiche al programma dei lavori e le modalità di fatturazione.

4.3 La variante è efficace e vincolante per le Parti dal momento della sottoscrizione per accettazione dell'ordine da parte dell'Appaltatrice. Dal medesimo momento l'importo della variante si aggiunge al corrispettivo di cui all'art. 3 e le opere di variante sono soggette a tutte le disposizioni del presente contratto, ivi comprese quelle in materia di collaudo e garanzia.

4.4 L'Appaltatrice non può eseguire opere non previste dai documenti contrattuali in assenza di ordine di variante accettato; in tal caso non ha diritto ad alcun compenso e la Committente può esigerne la rimozione.

Art. 5 - Termini di esecuzione e programma dei lavori

5.1 Le opere hanno inizio con la consegna delle aree di cantiere, prevista per il 22 settembre 2025, e devono essere ultimate entro il 30 gennaio 2026, secondo il programma dei lavori di cui all'Allegato C.

5.2 Il programma dei lavori individua le fasi di esecuzione e le date entro le quali la Committente rende disponibili all'Appaltatrice le singole aree del sito, libere da persone e cose e complete delle predisposizioni edili ed elettriche di cui all'art. 2.3.

5.3 Il termine di ultimazione è prorogato di diritto di un numero di giorni pari a quelli di ritardo nella messa a disposizione delle aree imputabile alla Committente o a suoi fornitori, come accertati nel verbale di cantiere ai sensi dell'art. 10, nonché per cause di forza maggiore debitamente documentate.

5.4 Gli ordini di variante possono prevedere l'aggiornamento del programma dei lavori e del termine di ultimazione.

Art. 6 - Obblighi della Committente

6.1 La Committente si obbliga a consegnare le aree di cantiere nei termini del programma dei lavori, a eseguire tempestivamente le opere e le predisposizioni a proprio carico, a garantire l'accesso al sito al personale e ai mezzi dell'Appaltatrice negli orari concordati con la direzione del polo logistico e a mettere a disposizione le utenze di cantiere (energia elettrica e acqua) a proprie spese.

6.2 La Committente nomina quale direttore dei lavori il geom. Sauro Menozzi, al quale compete la vigilanza sull'esecuzione, la redazione dei verbali di cantiere e la contabilizzazione degli stati di avanzamento.

Art. 7 - Pagamenti

7.1 Il corrispettivo è corrisposto in quattro rate, secondo l'avanzamento dei lavori e il collaudo, come segue:

Rata	Presupposto	Quota	Importo (euro, oltre IVA)
1	Sottoscrizione del contratto e consegna delle aree	20%	156.000,00
2	Stato di avanzamento lavori n. 1 (completamento centrale termofrigorifera e reti principali)	30%	234.000,00

Rata	Presupposto	Quota	Importo (euro, oltre IVA)
3	Stato di avanzamento lavori n. 2 (completamento distribuzione, terminali e UTA)	30%	234.000,00
4	Collaudo con esito positivo	20%	156.000,00

7.2 Gli stati di avanzamento sono redatti dal direttore dei lavori in contraddittorio con l'Appaltatrice entro dieci giorni dalla richiesta di quest'ultima. La fattura della rata di saldo è emessa a seguito del verbale di collaudo con esito positivo; ove il verbale contenga riserve, a seguito della loro eliminazione documentata dall'Appaltatrice.

7.3 Gli importi delle varianti sono fatturati secondo le modalità indicate nel relativo ordine di variante; in difetto di indicazione, con la rata di saldo.

7.4 Le fatture sono pagate a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dall'Appaltatrice entro trenta giorni dalla data di emissione. La Committente comunica per iscritto, entro il termine di pagamento, le eventuali contestazioni sulla fattura, che non sospendono il pagamento della parte non contestata.

Art. 8 - Interessi di mora

8.1 In ipotesi di ritardo nel pagamento di una fattura decorrono, dal giorno successivo alla scadenza della stessa e senza necessità di costituzione in mora, interessi di mora nella misura del tasso legale maggiorato di quattro punti percentuali.

8.2 Il ritardo nel pagamento di una fattura superiore a sessanta giorni legittima l'Appaltatrice a sospendere l'esecuzione dei lavori, previo preavviso scritto di dieci giorni, con corrispondente proroga del termine di ultimazione.

Art. 9 - Subappalto

9.1 L'Appaltatrice può subappaltare le opere elettriche e le opere di coibentazione, per un importo complessivo non superiore al 30% del corrispettivo, previa comunicazione scritta alla Committente con indicazione del subappaltatore e dei relativi requisiti. L'Appaltatrice resta unica responsabile verso la Committente dell'esecuzione delle opere subappaltate.

Art. 10 - Direzione dei lavori, verbali di cantiere e riserve

10.1 Il direttore dei lavori tiene le riunioni di cantiere con cadenza almeno quindicinale e ne redige il verbale, sottoscritto dal direttore di cantiere dell'Appaltatrice. Il verbale registra l'avanzamento, le eventuali sospensioni, i ritardi nella messa a disposizione delle aree e la relativa imputazione, le disposizioni impartite e le osservazioni delle Parti.

10.2 Le eventuali pretese economiche dell'Appaltatrice connesse a fatti verificatisi in cantiere devono essere formulate mediante riserva iscritta nel verbale che accerta il fatto o, al più tardi, nel verbale immediatamente successivo, con indicazione delle ragioni e quantificazione, anche provvisoria, dell'importo richiesto. La riserva non tempestivamente iscritta si intende rinunciata.

Art. 11 - Collaudo

11.1 Ultimate le opere e completato l'avviamento, l'Appaltatrice comunica alla Committente la disponibilità al collaudo. Il collaudo funzionale si svolge in contraddittorio entro quindici giorni dalla comunicazione, secondo le prove e i valori di riferimento indicati nel capitolato tecnico (Allegato A, sezione 9), ed è documentato da verbale sottoscritto dai rappresentanti delle Parti.

11.2 Il verbale di collaudo dà atto dell'esito delle singole prove e dell'esito generale. Le difformità riscontrate che non pregiudicano la funzionalità complessiva dell'impianto sono annotate nel verbale come riserve, con indicazione del termine assegnato all'Appaltatrice per eliminarle. L'eliminazione è documentata da rapporto tecnico dell'Appaltatrice sottoscritto per presa visione dalla Committente.

11.3 Il collaudo con esito negativo è ripetuto entro il termine indicato nel verbale, a spese dell'Appaltatrice.

11.4 Dalla data del verbale di collaudo con esito positivo decorrono la garanzia di cui all'art. 13 e il passaggio del rischio in capo alla Committente. La presa in consegna dell'impianto ai fini dell'esercizio non equivale ad accettazione delle opere oggetto di riserva.

Art. 12 - Penali

12.1 Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione delle opere rispetto al termine di cui all'art. 5, come eventualmente prorogato, l'Appaltatrice è tenuta a corrispondere alla Committente una penale di euro 1.500,00, fino a un massimo del 10% del corrispettivo. La penale è trattenuta sulla rata di saldo, salvo il risarcimento del maggior danno.

12.2 Per ogni giorno lavorativo di ritardo nella messa a disposizione delle aree di cantiere rispetto alle date del programma dei lavori, quando il ritardo sia imputabile alla Committente e sia accertato nel verbale di cantiere, la Committente riconosce all'Appaltatrice, a titolo di penale forfettaria per il fermo di personale e mezzi, la somma di euro 7.000,00. La penale è dovuta a condizione che l'Appaltatrice abbia formulato riserva nel verbale di cantiere ai sensi dell'art. 10.2 ed è liquidata con la prima fattura utile successiva.

12.3 Le penali di cui ai commi precedenti non sono cumulabili con il risarcimento del danno per il medesimo titolo, salvo quanto previsto dall'art. 12.1 per il maggior danno.

Art. 13 - Garanzia

13.1 L'Appaltatrice garantisce l'impianto per ventiquattro mesi dalla data del verbale di collaudo con esito positivo, impegnandosi a eliminare a proprie spese, entro cinque giorni lavorativi dalla segnalazione, i difetti di materiali e di installazione che si manifestino nel periodo di garanzia. La garanzia sulle apparecchiature dei costruttori terzi è quella dagli stessi rilasciata, con un minimo di ventiquattro mesi.

13.2 Sono esclusi dalla garanzia i difetti derivanti da uso improprio, mancata manutenzione ordinaria o interventi eseguiti da terzi non autorizzati.

Art. 14 - Sicurezza

14.1 L'Appaltatrice si impegna a rispettare le disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, a redigere il piano operativo di sicurezza e a coordinarsi con il coordinatore per l'esecuzione nominato dalla Committente. Le Parti hanno sottoscritto il documento di valutazione dei rischi da interferenze, che costituisce parte del capitolato.

Art. 15 - Assicurazioni

15.1 L'Appaltatrice mantiene in vigore per tutta la durata dei lavori una polizza di responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera con massimale non inferiore a euro 3.000.000 per sinistro e una polizza a copertura dei danni alle opere in corso di esecuzione (CAR) per un importo pari al corrispettivo, e ne consegna copia alla Committente prima della consegna delle aree.

Art. 16 - Risoluzione

16.1 La Committente può risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, mediante comunicazione scritta, nelle seguenti ipotesi: ritardo nell'ultimazione superiore a quarantacinque giorni rispetto al termine prorogato; sospensione ingiustificata dei lavori per oltre venti giorni consecutivi; perdita dei requisiti di abilitazione; subappalto non autorizzato.

16.2 L'Appaltatrice può risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, in ipotesi di ritardo della Committente nel pagamento di una fattura superiore a novanta giorni, previa diffida scritta con assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni.

16.3 In ogni ipotesi di risoluzione l'Appaltatrice ha diritto al pagamento delle opere eseguite e accettate fino alla data della risoluzione, salvo il risarcimento del danno a favore della parte non inadempiente.

Art. 17 - Riservatezza

17.1 Le Parti si obbligano a mantenere riservate le informazioni tecniche e commerciali acquisite in occasione dell'esecuzione del contratto e a non divulgarle a terzi, salvo quanto necessario per l'adempimento delle prestazioni o richiesto dalla legge, per un periodo di tre anni dalla cessazione del contratto.

Art. 18 - Comunicazioni

18.1 Le comunicazioni tra le Parti relative al presente contratto sono effettuate per iscritto a mezzo posta elettronica certificata agli indirizzi indicati in epigrafe, oppure a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento alle sedi legali. Le comunicazioni operative di cantiere possono avvenire a mezzo posta elettronica ordinaria tra il direttore dei lavori e il direttore di cantiere dell'Appaltatrice.

Art. 19 - Legge applicabile e foro competente

19.1 Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

19.2 Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto o comunque connessa alla sua interpretazione, esecuzione o risoluzione è competente in via esclusiva il Foro di Modena, con esclusione di ogni altro foro concorrente o alternativo.

Art. 20 - Disposizioni finali

20.1 Il presente contratto costituisce l'intero accordo tra le Parti in relazione al suo oggetto e sostituisce ogni precedente intesa, verbale o scritta. Ogni modifica deve risultare da atto scritto sottoscritto da entrambe le Parti.

20.2 L'eventuale invalidità di una clausola non pregiudica la validità delle restanti; le Parti si impegnano a sostituirla con una clausola valida di contenuto quanto più possibile equivalente.

20.3 Le spese di registrazione, ove dovute, sono a carico della parte che ne faccia richiesta.

20.4 Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile l'Appaltatrice dichiara di avere letto e di approvare specificamente le clausole di cui agli artt. 3.2 (invariabilità del corrispettivo), 8.2 (limiti alla sospensione), 10.2 (decadenza dalle riserve), 12.1 (penale per ritardo), 16.1 (clausola risolutiva espressa) e 19.2 (foro esclusivo).

Allegati:

- Allegato A - Capitolato tecnico prestazionale (rev. 2 del 4 settembre 2025)
- Allegato B - Elaborati grafici di progetto (tavv. M01-M14, E01-E06)
- Allegato C - Programma dei lavori
- Allegato D - Offerta OF-2025-0412 rev. 2 con elenco prezzi unitari

Letto, approvato e sottoscritto.

Modena, 14 settembre 2025

Orditura Retail S.p.A. ing. Lorenzo Gibertini (firmato)

Mosaico Termico S.r.l. Franco Cavazzuti (firmato)

Per specifica approvazione delle clausole di cui all'art. 20.4:

Mosaico Termico S.r.l. Franco Cavazzuti (firmato)